

Honorables Magistrados:
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN LABORAL
E. S. D.

REF: ACCIÓN DE TUTELA No. 110010203000 – 202505791 – 01
SEGUNDA INSTANCIA
Mag. Ponente Dr. OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR
ACCIONANTE(S): JAIME HUMBERTO ACUÑA OCAMPO y
WILLIAM IVÁN ACUÑA OCAMPO
ACCIONADO(S): JUZGADO PRIMERO (1) PROMISCUO DEL CIRCUITO DE
PUERTO LÓPEZ; y TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
DE VILLAVICENCIO Y META – SALA CIVIL FAMILIA
ASUNTO: RATIFICACIÓN DE ARGUMENTOS PARA
IMPUGNACIÓN DE SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

LEONARDO ANDRÉS HERNÁNDEZ MOTTA, mayor de edad y Abogado en ejercicio domiciliado en Bogotá D.C., identificado como aparece, actuando como apoderado y defensor de los accionantes **JAIME HUMBERTO ACUÑA OCAMPO** y **WILLIAM IVÁN ACUÑA OCAMPO**, por medio del presente me dirijo a la honorable Corte, para ratificar ante ustedes los principales argumentos con los cuales se interpuso la tutela y que ahora serán estudiados en el transcurso de la segunda instancia.

1. Para empezar, recordemos que las pruebas nos demuestran que el suscrito litigante radicó la acción de tutela inicial el día **catorce (14) de noviembre de 2025, a las cuatro y cincuenta y seis minutos de la tarde (04:56 p.m.), registrada con el número de reparto 3328035**, a su vez, al hacer la consulta del sistema de justicia siglo XXI para la tutela de la referencia; vemos que el sistema de reparto de las tutelas y habeas corpus hizo el reparto del proceso con destino a la Honorable Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, al despacho del honorable magistrado FRANCISCO TERNERA BARRIOS en primera instancia, hasta el día veinte (20) de noviembre de 2025, **una semana después de la verdadera fecha de radicación de la acción constitucional.**

2. En vista de ello, el suscrito apoderado solicitó a los administradores de la plataforma o aplicativo “RECEPCIÓN DE TUTELAS Y HABEAS CORPUS EN LÍNEA”, que me confirmaran la información sobre la fecha y hora de la radicación de la acción de tutela, luego de lo cual la respuesta que ya obra en autos para su conocimiento, evidenciando así que lastimosamente, la Corte cometió un simple error en el conteo de los términos judiciales, descartando de plano el trámite y estudio de la acción constitucional; de manera que ahora que hemos comprobado que la acción de tutela fue radicada oportunamente, debo insistir de manera urgente y respetuosa ante ustedes, para expresar una vez más el por qué se debe conceder la tutela y el amparo definitivo a favor de mis prohijados.

3. La acción de tutela se interpuso como mecanismo de protección constitucional, ante un perjuicio injusto, arbitrario, inmediato e irremediable por todos los demás medios ordinarios de defensa judicial, a favor de dos demandados que han sido injustamente ignorados, que han sido víctimas de varias conductas ilegales y reprochables; mediante las cuales la parte actora del

proceso ejecutivo, ha estado aprovechando o más bien abusando de su posición dominante, y con tal de lograr cometidos abiertamente contrarios a la ley, y a pesar de que en tiempo pasado se obtuvo una declaratoria de nulidad por falsedad documental, cometida ni más ni menos que por las mismas demandantes y / o su apoderado, y que luego de ello se interpusieron los mecanismos de defensa necesarios y procedentes, para denunciar y hacer valer una nulidad que en este caso es nulidad constitucional; la parte actora ha estado dilatando las cosas y el trámite procesal mediante otra serie de actuaciones judiciales, así como las autoridades accionadas han denegado sin causa ni motivo justo el trámite de las nulidades, que por cierto persisten, ocasionando entonces unos perjuicios económicos graves a mis defendidos, y además, dejan en grave entredicho la majestad, la autoridad y la legitimidad de la administración de justicia.

4. Consta en el expediente procesal que el JUZGADO PRIMERO PROMISCO DEL CIRCUITO DE PUERTO LÓPEZ cometió un error muy grave al desconocer el CONTROL DE LEGALIDAD, librando mandamiento ejecutivo y adicionando sumas que ya se habían extinguido por disposición de la norma y por ende no son exigibles, ya que la parte actora no cumplió con su deber de iniciar el incidente de liquidación o tasación de los perjuicios causados, dentro de los treinta (30) días siguientes a la entrega de los inmuebles, y en consecuencia las pretensiones adicionales por sumas indeterminadas e inexigibles constituye un enriquecimiento sin causa, pero igual el juzgado al proferir mandamiento ejecutivo las incluyó; situación contraria a la Ley y la Constitución, agravada con el hecho de que ni el Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de Puerto López ni tampoco el Tribunal Superior del Meta – Sala Civil Familia hicieron en debida forma el control de legalidad que jurídicamente les corresponde, no solo como directores del proceso, sino como garantes y vigilantes del cumplimiento de las normas sustanciales y constitucionales.

5. Las actuaciones procesales efectuadas por parte de las ejecutantes y su apoderado, se han dirigido explícitamente a torpedear, dilatar y hacer que los mecanismos judiciales de defensa interpuestos por este servidor sean ignorados por parte de las autoridades judiciales accionadas, aprovechándose arbitrariamente de su posición como ejecutantes, con lo cual se ha evitado darle trámite a las nulidades, recursos y excepciones impetrados, lo cual no solo constituye un abuso del derecho a litigar; también constituye una actuación llena de temeridad y mala fe, al haber utilizado el mecanismo del desistimiento parcial de las pretensiones de manera ilícita, para evitar los inminentes perjuicios derivados de una terminación anticipada del proceso ejecutivo, la cual está más que justificada, por falta de control de constitucionalidad, falta de lealtad a la ley y la constitución, y la poca humildad presentada por parte de los despachos judiciales accionados.

6. De esta manera, se ha denegado injustamente el trámite de los medios de defensa interpuestos de manera legal y oportuna por parte del suscrito apoderado, y los incidentes de nulidad constitucional, porque aun cuando la nulidad decretada anteriormente solo beneficie por ahora a uno de mis defendidos, está plenamente probada la comisión de conductas de mala fe y temeridad por la parte actora; las cuales evidentemente persisten en lo que corresponde a la interposición de la demanda ejecutiva, las pretensiones invocadas, la forma en que se libró el mandamiento ejecutivo, y la comisión de conductas de falsedad en documento público, creando un vicio insaneable tanto ética como jurídicamente, afectando valores y principios fundamentales que imperan para las partes, apoderados y los jueces por igual; lo cual en este caso agrava el panorama de violación flagrante e indebida, tanto de la ley, como la Constitución y la Jurisprudencia, mediante maniobras contrarias a la moralidad, la lealtad, la buena fe, la probidad, la confianza, el respeto, la autocrítica, el honor, la verdad, la justicia y la humildad.

7. Como resultado de lo denunciado, la nulidad aquí denunciada no es común, sino que al ser **ANTICONSTITUCIONAL**, requiere la imposición de una sanción ejemplar contra la parte actora por sus varias conductas de mala fe, y hace procedente el otorgamiento del amparo constitucional, decretándose dentro de ello la nulidad de todo lo actuado en el proceso ejecutivo; así que hago hincapié ante ustedes Honorables Magistrados en que, la acción de tutela interpuesta no es caprichosa, se impetró como último mecanismo de defensa ante un perjuicio gravemente inconstitucional, inmediato y irremediable, al haberse agotado los recursos y medios ordinarios, porque aun cuando la nulidad decretada anteriormente solo beneficie por ahora a uno de mis defendidos; está plenamente probada la comisión de conductas de mala fe y temeridad por la parte actora, las cuales evidentemente están destinadas a consumir la obtención de beneficios jurídicos y económicos totalmente injustificados, configurando un vicio insaneable tanto ética como jurídicamente, al afectar valores y principios fundamentales que imperan tanto para las partes, como para los apoderados y los jueces por igual.

8. Las autoridades accionadas fallaron ostensiblemente en su deber de **LEALTAD** frente a la Ley, la Constitución y la Jurisprudencia, aquí, pese a que la parte actora ha venido actuando de forma temeraria y fraudulenta a lo largo de todo el proceso, en este caso el **Juez** como director y vigilante del proceso, no ejecutó de manera oportuna ni integral el **CONTROL DE LEGALIDAD Y CONSTITUCIONALIDAD**, taxativamente ordenado por la norma; en el proceso consta que el suscrito apoderado interpuso un incidente de nulidad por falsedad en la notificación cometida por la parte actora y su apoderado, y el mismo fue debidamente probado, dando como resultado que los términos para contestar demanda y proponer excepciones se renovaran en favor de uno de los accionantes; entonces ante esa valiosa oportunidad, este litigante interpuso todos los recursos necesarios y procedentes, excepciones de mérito, recurso de reposición contra el mandamiento ejecutivo y además, el incidente de nulidad de carácter constitucional, dado que la conducta páfida de la parte actora en este caso ocasionó un enriquecimiento sin justa causa a su favor, que persiste por una conducta negligente de las autoridades accionadas, quienes denegaron injustamente el acceso justo y eficaz a la administración de justicia, bajo la excusa de que el señor WILLIAM ACUÑA fue notificado por aviso y no interpuso los recursos de defensa a tiempo, a sabiendas de que la nulidad constitucional seguía sin ser purgada, y decidieron mantenerla vigente; no solo en perjuicio de los derechos fundamentales de mi prohiado sino también yendo en directa contravía de la Constitución y la Jurisprudencia, al permitir que a mi cliente se le cobre un dinero que legítimamente ya se había extinguido por ministerio de la ley, premiando la conducta torcida de la parte demandante al otorgarle un enriquecimiento injusto.

9. De otra parte, me parece absolutamente importante resaltar aquí la necesidad, la pertinencia e importancia de hacer valer un valor inmensamente útil para la sociedad y para la institucionalidad, que resulta ser la **HUMILDAD**, siendo una virtud que corresponde aplicar tanto a los abogados litigantes como a los jueces en nuestro ejercicio y actuaciones; la humildad no solo se trata de actuar educadamente y con respeto hacia aquellos que pueden estar en un nivel más bajo o menos importante que otros, se trata también de reconocer cuándo estamos actuando de manera incorrecta, indebida, prepotente, abusiva o incluso ilegal; y en lo que respecta al uso o ejercicio del poder, constituye no solo una cualidad o investidura, al igual que la lealtad, la humildad constituye un deber de conducta de obligatoria observancia y aplicación para particulares, jueces y magistrados, que va mucho más allá de simplemente aplicar mecánicamente la Constitución, la Ley y la Jurisprudencia, porque a pesar de que se trate de cuestiones con un alto contenido jurídico e institucional, en todo caso, los funcionarios ejercen un poder que tiene consecuencias directas en las relaciones humanas, sociales, políticas y económicas.

10. Si bien la facultad y el poder de administrar justicia otorga a los jueces una posición destacada, infortunadamente en muchos casos esta termina siendo utilizada por aquellos que la ocupan para conferirse a sí mismos una ilusión o delirio, en el cual se creen infalibles creyendo que pueden pasar no solo por encima de las personas, sino también ignorar el ordenamiento jurídico con base en simple subjetividad; ante esto, no se debe olvidar que en esencia tanto los jueces como los particulares somos humanos, por lo cual estamos en riesgo de errar y también de abusar o sufrir el abuso por parte de alguien en una posición poderosa, entonces es absolutamente imperativo para la sociedad y el progreso humano, que aquellos que tienen en sus manos esa clase de potestad, la ejerzan con prudencia, benevolencia, responsabilidad, objetividad, altruismo, empatía, y con un enfoque de ética, autocritica, estudio y argumentación; de manera que las actuaciones tanto de los litigantes como de los operadores judiciales siempre vayan orientadas a hacer justicia, materializando la supremacía de los derechos fundamentales de los ciudadanos y la seguridad jurídica, no solo en defensa de la institucionalidad, el poder y la autoridad de los jueces; sino también para mantener limpia, justa, igualitaria, imparcial, libre del abuso de poder e independiente la gran majestad de la administración de justicia, así, se mantendrán firmes la humildad, la honradez, la lealtad a los principios y valores de la república, junto con la ética y la pureza institucional, como soportes y garantes de la dignidad, la honorabilidad, la imparcialidad, la igualdad y el equilibrio del poder, a la hora de regular o dirimir las relaciones que diariamente se surten entre los particulares y la administración de justicia; todo ello en procura de hacer valer los derechos fundamentales, como son la supremacía de la Constitución como norma de normas, la igualdad ante el ordenamiento y el poder, la defensa, el acceso a la administración de justicia y el debido proceso, como parte de los cimientos principales que le brindan la seguridad jurídica tanto a los ciudadanos como a las autoridades.

11. Para finalizar, insisto y ratifico con el mayor respeto posible, pero también con mucha urgencia ante ustedes Honorables Magistrados, la procedencia, pertinencia y necesidad de que se conceda el amparo de tutela a favor de mis prohijados, dadas las varias conductas de mala fe y temeridad cometidas por la parte actora; con las cuales literalmente está logrando consumir unos beneficios jurídicos y económicos totalmente inmerecidos e injustificados para sí, de manera que en este caso la conducta de las autoridades mencionadas prácticamente está premiando las fechorías y artimañas que la parte demandante viene ejecutando, en total contravía del ordenamiento jurídico; y que no solo perjudica gravemente los derechos fundamentales de mis defendidos, sino que también mancha y ensucia el honor, la majestad, la imparcialidad y honorabilidad que caracteriza a la administración de justicia y sus distinguidos miembros, en consecuencia, les solicito a ustedes Honorables Magistrados, se sirvan concedernos la tutela, porque ustedes son literalmente nuestra última línea de defensa contra la injusticia.

De los Honorables Magistrados,



LEONARDO ANDRÉS HERNÁNDEZ MOTTA
C.C. No. 80.803.668 de Bogotá D.C.
T.P. No. 199.585 del C. S. de la J.